

1500336-53.2022.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... infracional análogo ao crime de Tráfico de Drogas; autos do processo nº 0030677-98.2019.8.26.0114 e 1501937-02.2019.8.26.0229, ambos por ato infracional análogo ao crime de Roubo Qualificado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, inc. I do Código Penal). Ostenta, ainda, passagem por ato infracional análogo ao delito em questão (Receptação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: (019)3897-1954,

Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES e JULGAMENTO

Processo nº:

Autor:

1500336-53.2022.8.26.0229 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR

Réu Preso

Aos 25 de agosto de 2022, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Hortolândia, Estado de São Paulo, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. André Forato Anhê, comigo, escrevente a seu cargo, ao final assinada e a quem o MM. Juiz determinou que declarasse aberta a presente audiência. Feito o pregão aqui compareceram: o DD. representante do Ministério Público, Dr. Thiago Tavares Simoni Aily, o réu, acompanhado do defensor constituído, Dr. Marcus Vinicius Albino Damasceno, OAB 372222/SP, a vítima Flavio Lima Barreira, as testemunhas de acusação Nelson Buscarati e Eduardo de Oliveira Gomes Dias, bem como a testemunha de defesa Karina Silva de Paula. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito: "Fica consignado que para produção de prova oral, o registro dos depoimentos será feito com a utilização de recurso audiovisual, com dispensa de transcrição, observados os termos do artigo 405, parágrafo primeiro do CPP, por analogia, visando a obtenção de maior celeridade ao ato (artigo 5º, LXXVIII, da CF), bem como maior fidelidade das informações. As mídias desta audiência encontram-se anexas ao presente termo. As partes não se opõem a que o juiz pergunte primeiro às testemunhas arroladas pelas partes". Em seguida, com as formalidades legais, passou o MM. Juiz de Direito a tomar o depoimento de 1) Flavio Lima Barreira, de 2) Nelson Buscarati, de 3) Eduardo de Oliveira Gomes Dias, e de 4) Karina Silva de Paula, nessa ordem e em apartado, tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice à utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme a mídia anexada ao presente termo. Na sequência, qualificou-se o acusado, e promoveu o Meritíssimo Juiz de Direito o esclarecimento

determinado no artigo 186 do Código de Processo Penal.

NOME:CLAYTON ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR

RG nº:59604278Naturalidade: Naturalidade da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

Estado Civil: SolteiroCor: Cor da Pele da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

Data de Nascimento: 03/06/2003

Filiação:pai CLAYTON ALEXANDRE DE LIMA, mãe KARINA SILVA DE PAULA

Residência:Rodovia Rodovia Campinas/Monte Mor - km 5, Preso no CDP de Hortolândia, Jardim Nova Boa Vista - CEP 13185-150, Hortolândia-SP

Profissão:Não informadaLocal de Trabalho: N/C

Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual. A seguir, pelo MM Juiz foi encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates. Com a palavra, as partes manifestaram-se oralmente, primeiramente a acusação e, após, a defesa, sendo o inteiro teor das alegações finais apresentados pelas partes colhidos por meio de gravação audiovisual. Ato contínuo, pelo MM Juiz foi proferida a sentença, nos seguintes termos: "Vistos. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra CLAYTON ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei de Armas (Lei 10.826/03), no artigo 12 da Lei de Armas (Lei 10.826/03) e no artigo 180 do CP. A denúncia foi regularmente recebida a fls. 76/78. O réu foi devidamente citado. A defesa preliminar foi apresentada (fls. 85/86). Deu-se designação de audiência de instrução e julgamento. Durante a fase instrutória, foram ouvidos as testemunhas policiais civis (PCs) , a informante (genitora do réu) e o réu. A promotoria postulou a condenação na forma da denúncia, considerando cabalmente provadas a materialidade e a autoria delitivas. A defesa, de sua vez, alegou preliminar e, no mérito, asseverou aspectos por ser considerados em dosimetria. É O ESSENCIAL. DECIDO. Preliminarmente, há que afastar a alegação de nulidade das provas. A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que não havia por ocasião da defesa inicial (e segue não havendo) nenhuma indicação concreta de vícios no flagrante ou na obtenção das provas, tampouco há indícios concretos de algum abuso perpetrado pelos policiais civis. Nesse sentido, é de observar que a permanência do delito no interior da residência autorizava, por si, a entrada nela dos policiais civis, mesmo que sem mandado – e ainda que o morador não franqueasse a entrada no local. É o que decorre expressamente da previsão constitucional. Além disso, no caso concreto, os indícios de crime permanente já se haviam exteriorizado da residência – e tal exteriorização se deu por meio de informação anônima, cuja origem foi bem explicada e delineada (por telefone, em ligação para o DP, citando-se o apelido Juninho), e também pelo fato de os policiais localizarem do lado de fora da residência, em via pública, a motocicleta do réu (como informado pela genitora do acusado, ouvida como informante do juízo). Além disso, as armas de fogo representam objetos de perigo comum, havendo a necessidade da entrada imediata de agentes policiais no recinto em que se encontrem, para a pronta apreensão das armas, fazendo cessar a exposição ao risco para bens fundamentais (como vida, integridade e liberdade). Ademais, a própria moradora, mãe do réu, franqueou a entrada dos PCs na residência. E o fez, apesar de o filho possuir armas de fogo em casa, porque acreditava seguramente que nada de ilícito houvesse lá. Disse em juízo que havia limpadado recentemente o quarto dele e nada havia visto. É fato que em juízo a informante (Karina, mãe do réu) disse que a entrada não foi autorizada. Todavia, as duas testemunhas disseram diferentemente em juízo; e, em IP, ambas também disseram que a entrada foi franqueada (fls. 4/5). É de ver que os PCs são testemunhas plenas e idôneas, falando sob compromisso de dizer a verdade; ao passo que a mãe do réu não goza de imparcialidade em seu depoimento, não podendo testemunhar. É ouvida como mera informante, por ter interesse na liberdade do filho e, à evidência, estar propensa a alterar a verdade dos fatos para livrá-lo da prisão. Rejeitadas as preliminares, passa-se ao mérito. Compulsados os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta satisfatoriamente comprovada, haja vista o auto de prisão em flagrante delito, as

declarações e depoimentos em inquérito, o auto de apreensão do veículo produto de roubo e das duas armas e munição (fls. 11/12), o BO-PC, o BO do crime de origem (fls. 28/29), o depoimento da vítima, o relatório policial e o laudo pericial (fls. 126/129), que atestou a eficácia dos artefatos e da munição. Corrobora ainda a comprovação material do crime o depoimento em juízo das testemunhas policiais civis e do próprio acusado. A autoria delitiva mostra-se, igualmente, caracterizada, dados o auto de flagrante, o depoimento das testemunhas e a confissão judicial do acusado. Durante a instrução, tornaram-se robustos os elementos de informação colhidos no inquérito policial. Segundo foi narrado na denúncia, em 21/2/2022, o acusado tinha sob sua guarda, sem autorização, armas de fogo e munição, sendo um revólver .32 com numeração íntegra e uma pistola .380 com numeração suprimida; ele havia também recebido o veículo Toyota Corolla, ciente de sua origem em roubo pretérito, ocorrido em Campinas, dois dias antes (fls. 28/29). A ação procede. Os depoentes policiais confirmaram a ação do réu conforme o descrito pela acusação. Quanto às armas, o réu tinha a posse direta e a guarda das duas armas de fogo, municiadas, aptas a disparos, guardando-as a seu lado, enquanto dormia, no quarto de sua residência. Os policiais receberam informação anônima - cuja origem foi bem delineada: por telefone, em ligação para o DP, citando-se o apelido Juninho - e, na residência, depois de franqueada a entrada pela genitora do réu, confirmaram-na. Localizaram as armas de fogo. A numeração da pistola estava suprimida, conforme confirmou a perícia (fls. 126/129); ambas eram aptas a disparos eficazes, e a pistola havia sido disparada em data recente (fls. 126/129). O réu, Clayton Júnior, no local disse que as armas eram para sua proteção. Em juízo, mudou a versão. Admitiu a guarda das armas, mas trouxe outra história, pela qual um amigo, não identificado por ele, havia as entregado, estando o réu as guardando. Apesar da versão pouco convincente, verifica-se que confessou a posse e a guarda das armas. Quanto à receptação do veículo Corolla, o depoimento dos policiais, aliado à dinâmica dos fatos, ao depoimento da vítima e à apreensão de objeto, não deixou dúvida. O delito se operou e se consumou, estando o réu, que havia recebido o veículo, consciente de sua origem em delito de roubo ocorrido dois dias antes. Pondere-se. O roubo do veículo ocorreu em cidade vizinha, no dia 19/2/2022; e, já no dia 21/2/2022, o carro foi achado com o acusado. Estava em sua posse. O Corolla estava parado na rua, próximo da residência. E, na casa do réu, estavam a chave do carro e o documento pessoal da vítima. O réu disse aos PCs e em juízo que um amigo havia deixado o carro com ele. Disse desconfiar de que não era 'coisa boa', mas negou saber a origem. Claramente, o réu tinha ciência do crime precedente e da origem espúria do bem. O delito havia acabado de ocorrer. O réu estava com arma que a vítima reconheceu como arma empregada no roubo (conforme o depoimento da vítima em juízo). Estava também com documento da vítima. Disse que as coisas foram deixadas por amigo, mas não passou nenhuma informação concreta sobre o suposto amigo. Dessa forma, evidente o dolo e consumação da receptação. Os fatos expostos pelos depoentes na fase inquisitiva foram, assim, confirmados em instrução judicial. A versão dos policiais foi harmônica com o que exposto na fase preliminar. E, em juízo, o réu confessou o delito relativo às armas. É de ponderar que os PCs depuseram sob o compromisso de dizer a verdade e sob o contraditório processual, e não tinham motivo para incriminar falsamente o réu. Dessa forma, a condenação impõe-se na forma do artigo 16, p. único, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). O fato descrito no artigo 12 será sopesado para majorar a pena. A condenação também se impõe na forma do crime de receptação dolosa. Passo a dosar a pena. ART. 16 DA LEI DE ARMAS: Considero, em primeira fase, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do CP, com destaque ao histórico e conduta de vida e personalidade, que o réu é primário, mas foi preso pelo presente fato com apenas 18 anos de idade, já tendo então respondido a vários processos durante a adolescência, sendo aplicadas medidas que, infelizmente, não alcançaram sucesso [+ 1/3]. Nesse sentido, destaquei a fls. 38/39: 'Observe-se, além do já exposto, que CLAYTON ostenta diversas passagens na esfera infracional, recebendo medidas socioeducativas de internação, nos autos dos processos nº 1500032-88.2021.8.26.0229 e 1500051-94.2021.8.26.0229, ambos por ato infracional análogo ao crime de Tráfico de Drogas; autos do processo nº 0030677-98.2019.8.26.0114 e

1501937-02.2019.8.26.0229, ambos por ato infracional análogo ao crime de Roubo Qualificado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, inc. I do Código Penal). Ostenta, ainda, passagem por ato infracional análogo ao delito em questão (Receptação - art. 180 do CP), em que recebeu remissão, por se tratar de seu primeiro ato infracional, ainda no ano de 2018 - autos nº 1503266-83.2018.8.26.0229 (fls. 30/33). Há que observar, ainda, com destaque à culpabilidade e às circunstâncias do delito, tratar-se de duas armas, uma com numeração suprimida e outra com a numeração íntegra (pistola e revólver) [+ 1/6]; e tratar-se de armas que estavam municionadas, haviam sido usadas em roubo recente (ao menos uma delas) e a pistola havia sido disparada em data recente (segundo perícia) [+ 1/6]. É o que se deve considerar nesta fase. Majoro, assim, a pena-base em 2/3 (1/3 + 1/6 + 1/6). Avança a pena-base dos 3 anos mínimos para os 5 anos de reclusão, mais 16 dias-multa (no mínimo unitário). Na segunda fase, tendo havido confissão, e sendo menor de 21 anos na época, a pena será reduzida em 1/3, para 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 10 dias-multa (no mínimo unitário). Na terceira fase, nada que aplicar. É a pena definitiva. ART. 180 DO CP (RECEPAÇÃO): Considero,

em primeira fase, novamente ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do CP, com destaque ao histórico e conduta de vida e personalidade, que o réu é primário, mas foi agora preso com apenas 18 anos de idade, tendo respondido a vários processos durante a adolescência, aplicadas medidas socioeducativas que, infelizmente, não alcançaram resultado [+ 1/3]. Nesse sentido, exponho novamente (fls. 38/39): 'Observe-se, além do já exposto, que CLAYTON ostenta diversas passagens na esfera infracional, recebendo medidas socioeducativas de internação, nos autos dos processos nº 1500032-88.2021.8.26.0229 e 1500051-94.2021.8.26.0229, ambos por ato infracional análogo ao crime de Tráfico de Drogas; autos do processo nº 0030677-98.2019.8.26.0114 e 1501937-02.2019.8.26.0229, ambos por ato infracional análogo ao crime de Roubo Qualificado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, inc. I do Código Penal). Ostenta, ainda, passagem por ato infracional análogo ao delito em questão (Receptação - art. 180 do CP), em que recebeu remissão, por se tratar de seu primeiro ato infracional, ainda no ano de 2018 - autos nº 1503266-83.2018.8.26.0229 (fls. 30/33). Há que observar, agora com destaque à culpabilidade e às circunstâncias do delito, tratar-se de receptação não de coisa menor (como celular), mas de veículo, bem maior e mais caro. É o que se deve considerar nesta fase. Majoro, assim, a pena-base de 1 ano (mínimo) para 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias-multa (no mínimo unitário). É de ver que, nesta fase, o aumento não precisa (e às vezes é contraindicado) ser processado mediante frações (como a fração de 1/6). Até porque, em delitos de pena mínima muito reduzida, a aplicação da fração redundaria em acréscimos módicos, incompatíveis com a culpabilidade e, objetivamente, com o intervalo total de pena traçado pelo legislador. Nesse sentido, já decidiram o TJ-SP e o STJ: 'Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, caput, do Código Penal, o MM. Juízo a quo, sopesando negativamente a culpabilidade exasperada, a personalidade, a conduta pretérita do agente e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base, para cada um dos crimes, em 02 anos de detenção. Nesse ponto, não se olvide, que o (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)' [TJ-SP, Ap. Crim. N.º 0000291-65.2018.8.26.0229, 8ª Câmara Crim., v.u., rel. FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA, j. 8/7/2021] Na segunda fase, sendo menor de 21 anos na época, a pena será reduzida em 1/6, para 2 anos e 1 mês de reclusão, mais 20 dias-multa (no mínimo unitário). A confissão não será considerada, uma vez que não incluiu o dolo, elementar do tipo penal. Na terceira fase, nada que aplicar. É a pena definitiva. FINALIZAÇÃO: Tratando-se de crimes em concurso material, e sendo ambas as penas de reclusão mais multa, serão somadas, alcançando 5 anos e 5 meses de reclusão, mais 30 dias-multa (piso unitário). Em que pese a não existência de violência física direta à pessoa, as circunstâncias expostas na primeira fase, notadamente o número de armas, o crime antecedente e o fato de o réu ter envolvimento com roubo infracional, fazem que o regime adequado seja o fechado, sem direito à pena alternativa (esta, como o sursis, impedida também pelo tanto de pena cominada). Posto isso, julgo a ação parcialmente

procedente. Condeno o réu, CLAYTON ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no piso unitário, tudo pela prática de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, p. único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/03) e de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). Condeno o réu às custas e às outras despesas, como as custas de 100 Ufesp e as despesas de oficial de Justiça, SEM deferir gratuidade. Sem indenização. O acusado poderá recorrer, mas seguirá preso A situação explicada antes (fls. 36/41) não se alterou; antes, consolidou-se, diante da instrução judicial e da sentença. Expeça-se de imediato a guia provisória. Objetos: oficie-se à delegacia para que transfira o revólver e a pistola, e eventuais cartuchos, ao comando do Exército, a fim de que sejam destruídos. Com o julgamento definitivo, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, expeça-se a guia de execução, cobrem-se a multa e as despesas e recomende-se onde preso. Notifique-se a vítima. Na oportunidade, archive-se. Cumpra-se." Pelo DD. Promotor foi manifestado o desejo de não recorrer da r. sentença. Pelo defensor do acusado foi requerido o prazo legal para manifestação acerca da interposição de recurso. Pelo MM. Juiz foi dito: "Defiro o prazo para manifestação da defesa. RENOVO o prazo para a interposição recursal. No mais, cumpra-se o quanto determinado na sentença". "Observo que foram dispensadas as assinaturas das partes, sendo o presente termo assinado nos termos do art. 5º, § 1º, inciso I, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve por parte de todos o acesso à dos atos, decisões e sentenças porventura registrados". CERTIFICO que, em consonância com o Comunicado 1350/2020, a mídia com a gravação da audiência gravada via Teams foi importada ao sistema SAJ e vinculada ao termo de audiência. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). NADA MAIS. Eu, (Estefano Lee Damasceno), escrevente, digitei.